

5885

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....002862.....

Tocache;

06 NOV 2024



VISTOS: El trámite N° 016-2024327006; el Informe N° 212-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH; el Memorando N° 0777-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM; el Informe N° 236-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH; la Nota de Coordinación N° 0166-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM; la Opinión Legal N° 041-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO.OO-UE303-AJ; el Informe N° 0162-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM y el Memorando N° 1234-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Trámite N° 016-2024327006, de fecha 02 de abril del 2024, mediante Formato Único de Trámite, doña Isolina Oderay GONZALES RENGIFO, identificada con DNI N° 08866688, solicita el pago de bonificación familiar en beneficio de su menor hijo Marcos Stevens COTRINA GONZALES;

Que, mediante el Informe N° 212-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 17 de mayo del 2024, la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, informa que la servidora nombrada Isolina Oderay GONZALES RENGIFO, identificada con DNI N° 08866688 solicita beneficio de bonificación familiar por su menor hijo Marcos Stevens COTRINA GONZALES, para ello adjunta la copia de DNI de su menor hijo, declaración jurada y partida de nacimiento, acotando que en el inciso 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 420-2019-EF, Reglamento del Decreto de Urgencia N° 0319-2019, dispuso que la Bonificación Familiar: Se otorga de manera mensual a la servidora pública nombrada y al servidor público nombrado por los hijos menores de edad e hijos mayores de edad con discapacidad a su cargo. En caso la madre y el padre presten servicios al Estado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, corresponde la bonificación a la madre. El monto de la presente bonificación es conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Concluye, que de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 25295, el monto que corresponde otorgar mensualmente a los servidores nombrados al amparo del Decreto Legislativo N° 276 a la fecha equivale a Tres y 00/100 soles (S/ 3.00) hasta por cuatro hijos menores de edad a cargo del servidor o servidora y cincuenta céntimos de sol (S/ 0.50) por cada hijo o hija adicional. El otorgamiento de la bonificación familiar a favor de los servidores nombrados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 corresponde a partir del momento en que estos cuentan con hijos menores de edad a su cargo y no desde la fecha en que se solicita el beneficio;

Que, en el Memorando N° 0777-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 24 de mayo del 2024, el Jefe de la Oficina de Administración, en atención al Informe N° 212-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, referente al pedido de la Sra. Isolina Oderay GONZALES RENGIFO, solicitando beneficio de Bonificación familiar por su menor hijo Marcos Stevens COTRINA GONZALES, según el régimen del Decreto Legislativo N° 276, por lo tanto, solicita a la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos ampliación de información, indicando si corresponde o no el beneficio de Bonificación familiar a la solicitante y cuál es el procedimiento, con el fin de poder trasladar a la Oficina de Asesoría Jurídica para opinión legal;



Que, a través del Informe N° 236-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 30 de mayo del 2024, la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, solicita la autorización para que Planillas SUP haga el respectivo calculo y proceder con el Trámite para el pago de Beneficio de Bonificación familiar a la servidora nombrada Isolina Oderay GONZALES RENGIFO, acotando que en el inciso 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 420-2019-EF, Reglamento del Decreto de Urgencia N° 0319-2019, dispuso que la Bonificación Familiar: Se otorga de manera mensual a la servidora pública nombrada y al servidor público nombrado por los hijos menores de edad e hijos mayores de edad con discapacidad a su cargo. En caso la madre y el padre presten servicios al Estado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, corresponde la bonificación a la madre. El monto de la presente bonificación es conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM y de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 25295, el monto que corresponde otorgar mensualmente a los servidores nombrados al amparo del Decreto Legislativo N° 276 a la fecha equivale a Tres y 00/100 soles (S/ 3.00) hasta por cuatro hijos menores de edad a cargo del servidor o servidora y cincuenta céntimos de sol (S/ 0.50) por cada hijo o hija adicional;

Que, por medio de la Nota de Coordinación N° 0166-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 10 de junio del 2024, el Jefe de Administración solicita Opinión Legal a la Oficina de Asesoría Jurídica, teniendo en cuenta el Informe N° 236-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, si es procedente o improcedente la solicitud de la Sra. Isolina Oderay GONZALES RENGIFO, en conformidad al artículo 3 de la Ley N° 25295, el monto que corresponde otorgar mensualmente a los servidores nombrados al amparo del Decreto Legislativo N° 276 a la fecha equivale a Tres y 00/100 soles (S/ 3.00) hasta por cuatro hijos menores de edad a cargo del servidor o servidora y cincuenta céntimos de sol (S/ 0.50) por cada hijo o hija adicional;

Que, con Opinión Legal N° 041-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO.OO-UE303-AJ, de fecha 31 de julio del 2024, la Asesora Jurídica declara procedente la solicitud de la administrada Isolina Oderay GONZALES RENGIFO, respecto al beneficio de bonificación familiar por su menor hijo Marcos Estevens COTRINA GONZALES, y que se ordene a quien corresponda hacer efectivo este beneficio;

Que, mediante el Informe N° 0162-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 02 de agosto del 2024, el Jefe de Administración hace de conocimiento que según la Opinión Legal N° 041-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO.OO-UE303-AJ, emitida por Asesoría Jurídica, solicita a Dirección autorice proyectar resolución directoral de procedencia, al pedido de la servidora nombrada Isolina Oderay GONZALES RENGIFO, referente al pago de beneficio de bonificación familiar a la servidora por su menor hijo Marcos Estevens COTRINA GONZALES;

Que, con Memorando N° 1234-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 02 de agosto del 2024, la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en atención a los documentos de la referencia, y tomándose en consideración lo vertido en las normas desglosadas que se encuentran en la Opinión Legal N° 041-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO.OO-UE303-AJ, autoriza proyectar la resolución declarando procedente el pedido presentado por la administrada Isolina Oderay GONZALES RENGIFO, donde solicita el pago de beneficio de Bonificación familiar, por su menor hijo Marcos Estevens COTRINA GONZALES;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 276, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM y el Decreto Supremo N° 420-2019-EF, Disposiciones Reglamentarias y Complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2019, Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR PROCEDENTE, la petición de doña **Isolina Oderay GONZALES RENGIFO**, identificada con DNI N° 08866688, Auxiliar de Laboratorio de la I.E. N° 0412, referente a la bonificación familiar por su menor hijo Marcos Estevens COTRINA GONZALES, en conformidad al Decreto Supremo N° 420-2019-EF, Disposiciones Reglamentarias y Complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2019, Decreto de Urgencia que establece reglas sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del Sector Público, que en el numeral 3.1 del artículo 3 señala: Bonificación Familiar: Se otorga de manera mensual a la servidora pública nombrada y al servidor público

002862



nombrado por los hijos menores de edad e hijos mayores de edad con discapacidad a su cargo. En caso la madre y el padre presten servicios al Estado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, corresponde la bonificación a la madre. El monto de la presente bonificación es conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.



ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

D^{CA} ISELA SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVT/MTA

